

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4952/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ตรัง
นาย จิต ธีรหรือจิตร อินทร์ฤทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69, มาตรา 80, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 193 วรรคสอง, มาตรา 225

ตอนแรกจำเลยใช้ไม้ตีผู้เสียหายก็เนื่องจากผู้เสียหายปลุกปล้ำภริยาจำเลย จึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อจำเลยใช้ปืนยิงผู้เสียหายในขณะที่ผู้เสียหายลุกขึ้นแล้วรีบวิ่งออกไปทางประตูหน้าบ้านเป็นการวิ่งหนี ไม่ได้วิ่งเข้าหาจำเลยหรือภริยาจำเลยเพื่อทำร้ายหรือกระทำการปลุกปล้ำอีกการกระทำของจำเลยในตอนหลังนี้จึงเป็นการกระทำเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันจำเลยจึงมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 ประกอบมาตรา 69 โจทก์ฎีกาว่า ข้อเท็จจริงที่จำเลยได้แย้งว่าเป็นการป้องกันนั้นก็ไม่ใช่ที่กระຈ้างชัดตามคำกล่าวอ้างของจำเลย ไม่น่าเชื่อว่าจะมีข้อเท็จจริงเช่นนั้นจริงคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นชอบด้วยเหตุผลนั้นฎีกาของโจทก์เช่นนี้ โจทก์มิได้บรรยายข้อเท็จจริงโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาในฎีกาเลยว่ข้อเท็จจริงอย่างไรที่ถือว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกันโดยชอบ ฎีกาของโจทก์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นขอให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ระบุโทษกกระสุนปืนของกลาง และคืบอาวุธ ปืนแก๊วทางราชการ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 จำคุก 12 ปี คำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มี เหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำ คุก 8 ปี ปล่อยกระสุนปืนของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิดจึงให้รับ ส่วนอาวุธปืนของกลางนั้นเป็นของทางราชการจึงให้คืนแก่ทางราชการ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ปล่อยกระสุนปืนของกลาง ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิดจึงไม่รับส่วนอาวุธปืนของกลางนั้นเป็นของ ทางราชการ จึงให้คืนแก่ทางราชการ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยที่ไปเอาปืนออกมายิงผู้เสียหายซ้ำอีก หลังจากใช้ไม้ตีผู้เสียหายแล้ว แม้จะเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกระชั้นชิดกับการกระทำ ของจำเลยในตอนแรกซึ่งจำเลยใช้ไม้ตีผู้เสียหายก็เนื่องจากผู้เสียหายปลุกปล้ำ ภรรยา ซึ่งเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อจำเลยใช้ปืนยิงผู้เสียหายใน ขณะที่ผู้เสียหายลุกขึ้นแล้ววิ่งออกไปทางประตูหน้าบ้านเป็นการวิ่งหนีไม่ได้วิ่ง เข้าหาจำเลยหรือภรรยาจำเลยเพื่อทำร้ายหรือกระทำการปลุกปล้ำอีก การกระทำของ

จำเลยในตอนนี้จึงเป็นการกระทำเกินกว่ากรณีแห่งการกระทำเพื่อป้องกัน จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ประกอบมาตรา 69

ส่วนข้อที่โจทก์ฎีกาต่อมาว่า ข้อเท็จจริงที่จำเลยโต้แย้งว่าเป็นการป้องกันนั้นก็ไม่ใช่ที่กระจำจัตตามคำกล่าวอ้างของจำเลยไม่น่าเชื่อว่าจะมีข้อเท็จจริงเช่นนั้นจริง คำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นชอบด้วยเหตุผล อันเป็นการฎีกาว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกันโดยชอบนั้น เห็นว่า โจทก์มิได้บรรยายข้อเท็จจริงโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาในฎีกาเลย ว่า ข้อเท็จจริงอย่างไรที่ถือว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกันโดยชอบ ฎีกาของโจทก์ข้อนี้จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสองประกอบด้วยมาตรา 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ประกอบมาตรา 69 ให้จำคุก 2 ปี ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ประกอบกับผู้เสียหายเป็นฝ่ายก่อเหตุเข้าไปปลุกปล้ำภรรยาจำเลยถึงในบ้าน พฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุสมควร รอการลงโทษเพื่อให้จำเลยได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี ให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ธิบปลอกกระสุนปืนของกลางที่ใช้กระทำผิด ส่วนอาวุธปืนของกลางเป็นของทางราชการคืนให้แก่ทางราชการ

(สมชาย รังสิกรรพุม-สังเวียน รัตนมุง-ชลอ บุญยเนตร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ